

מסורת הש"ם

א) שקלים פ"ה ה"א כריתות ב: ט) שבת מט: עג. [וש"ן] שקלים פ"ה ה"א, א) שבת עה: לו: כריתות טז, ד) כלים פ"א מ"א, ט) [שמות כ"א-כב], רש שבת ד"ה ילאות], א) [שם כב], ו) [וע' מוס' ר"ה ב. ד"ה ארבעה וע"ק], ח) [עין מוספות רש שבת ד"ה ילאות], ט) ז"ל ובמילתא, י) ז"ל פירוש, כ) עין במהרי"ם, טו [וע' מוס' שבת עג: ד"ה משום ועוד שם לו: ד"ה ולר"א דמחייב], מט) עין במהרש"ל בשם גליון,

»

גליון הש"ם

תוס' ד"ה ולא. מדלא חשיב לה. לקמן י ע"א: בא"ד הוא דאמרינן לקמן ג ע"ב: בא"ד דעונשין בסוף סן הדין. עין לקמן ד ע"ב מוס' ד"ה ועדים וע"ין ברש"י חגיגה יא ע"ב ד"ה לבנו: בא"ד ובבבליהן תניא. וכן עוד במילתא פרשת משפטים בפסוק וטבתו או מכרו אם על הטביחה חייב על המכירה לכ"ש אלא שאין עונשין מן הדין:

»

מוסף רש"י

במוטב הארץ. שנות לו לאדם לנבות מועט מקרקע עדות ולא לנבות הרבה מזבועים [גסין חח.].

## ארבעה אבות פרק ראשון בבא קמא

**ארבעה אבות נזיקין**. אבות קרי להנך דכמינן בקרא צהדיא ובגמרא [ב: ג.] מפרש הי ניהו תולדות: **השור והצור כו'.**

**כסדר שהן כחוצין צפרשה**י) סדרן במשנה דפרשה ראשונה נאמרה **צשור שניה צצור: מצעה**. מפרש בגמ' [ג: ג.] **הצער**. כי תלֵא אשׁי:

**לא הרי שור כהרי המצעה**. כלומר אי כתב רחמנא שור לא נפיק מצעה מיניה ואמטנו להכי אינטריכו למיכתב ולהכי נקטו צרישא כהרי המצעה ולא נקטו להו כסדר לא הרי השור כהרי הצור משום דתו לא הוי מצי למיתני לא זה וזה שיש בהן רוח חיים דהא צור אין צו רוח חיים ועוד טעמא אחרינא דהא רבותא אשמעינן שאע"ג שיש לשניהם רוח חיים לא נפיק חד מחצריה. ובגמ' [ה.] מפרש מאי לא הרי דקאמר: כהרי **האש שאין צו רוח חיים**. ואי לא כתביה רחמנא הוה אמינא ליפטור: **לא זה וזה כו'.** אלו שלשמן דרכן לילך ולהזיק: **הלד שהוא כו'.** מפרש בגמ' [ו.] לאתויי מאי: **צמיטב הארץ**. מעדיית נכסיו יגבה דמי הזיקן אס רואה לפרוע לו קרקע: **גב' חטאת**. בשוגג: **סקילה**. צמוד: **אי עניד שסי אבות**. בשוגג: **מחייב** תרמי חטאות: לא מחייב אלא חדא. אאז מלאכה אצל אמולדה ידידה לא מחייב: **ולר"א דמחייב פרכי כו'.** דאי עניד אב ותולדה ידידה מחייב תרמי חטאות בנמס' כריתות צפ' אמרו לו (דף טו.), כוליה אבות מלאכות ממשכן גמרינן להו במסכת שבת (דף מט:). וטמא

חדא וחדא ואילו עביד אב ותולדה ידידה לא מחייב אלא חדא \*ולרבי אליעזר דמחייב אתולדה במקום אב אמאי קרי ליה אב ואמאי קרי לה תולדה הך דהוה במשכן חשיבא קרי ליה אב הך דלא הוי במשכן חשיבא קרי לה תולדה גבי טומאות תנן \*אבות הטומאות \*והשרץ \*והשכבת זרע

דהתם פירושו אין חומרם של זה כחומרם של זה ולכן אין החומרות גורמות זה הדין אלא הלד השוא שבהן גורם הדין ואינה כאן התלמוד פירושו מנשאר מקומות משום דהזכיר החמור תחילה בלא זה וזה שיש בהן רוח חיים:

**וְלֹא־זֶה וְזֶה שֵׁישׁ בְּהֵן רוּחַ חַיִּים** כהרי האש. גבי שור ומצעה לא הוזכר לפרש החומרל כי הכא משום דחד מחד קל למצוא חומר באחד מה שאין בחצירו והא דלא תני הכא לא הרי האש כהרי השור ומצעה דקתמי לעיל לא הרי המצעה כהרי השור משום שלא היה יכול למצוא חומרל מה שאין צשניהם דאי משום דכח אחר מעורב צו ואין הולך לדעתו כמו שורו אין זה חומרל \* מדלא חשיב לה גבי חומר באש מצשור \* והא דאמרין לקמן (דף ג: ודף ו.) גבי אצנו וסכינו מאי שנא אש דכח אחר מעורב צו ואין הולך לדעתו ה"ק מאי שנא אש שאע"פ שכח אחר מעורב צו ראווי להמחייב צו משום שהוא ממונך ושמירתו כו' ובסיפא גבי צור הוה מצי למימר לא הרי הצור שמחילת עשייתו לנוך כהרי אלו ולא חש לפי שהפסיק באש וצור לא ראה לשנות קודם אש דא"כ הוי אחי לאש מיניה דכוליה אחי מצור ומד מהנך כדאמרין בגמ' (ד' ה:) והתנא האריך להגדיל תורה ויאדיר וקצת קשה דמשמע \* דעונשין ממון מן הדין \* (ט)ובמכלתין תניא כי יפתח וכי יכרה אס על הפתיחה חייב על הכרייה לא כל שכן אלא ללמדך שאין עונשין ממון מן הדין ומיהו צפרק הפרה (לקמן מט: ושם) דריש ליה לדרשה אחרינא שעל עסקי פתיחה וכרייה צאה לו או להציא כורה אחר כורה שסילק מעשה ראשון (לקמן נא.). [וע' מוס' לקמן ד: ד"ה ועדים]:

**וְלֹרְבִי אֵלִיעֶזֶר אֲמַאי קָרִי לִיָּה אב**. וא"ת ונימא דנפקא מינה לענין התרעה שזריך להמרות אמולדה משום אב ידיה כדאמרין צפרק תולין (שבת דף קלח). משמר משום מאי מתרינ ביה רבה אמר משום צורר רבי זירא אמר משום מרקד וי"ל דהכי \* פריך משום מאי מתרינן ביה שהוא חייב רבה אמר משום צורר אצל התרו צו משום מרקד פטור דכיון שהוא מתרה דצבר שאין דומה סבר שמלעגי צו ופטור אצל אס התרו צו ואמר אל תשמר חייב ועי"ל דזהו שמתוך הך דהואי במשכן קרי ליה אב אף וזריך להמרות התולדה צשמה \*ועוד דנוטע ומנשל אין זריך להמרותו משום אב ואס התרה משום התולדה חייב ואפ"ה לא חשיב ליה צפרק כלל גדול\*: **ה"ג הך דהואי במשכן חשיבא קרי לִיָּה אב** הך דלֵא הואי במשכן חשיבא קרי לִיָּה תולדה. ולפי הך גירסא צא לאפוקי כמה מלאכות שלא היו חשוצין והיו במשכן דתולדות נניהו ולא אבות מלאכות כדאמרין צפרק צמה טומנין (שבת דף מט:). הס העלו הקרשים מקרקע לעגלה דהיינו הכנסה ומושיט דציוטא אחת ואית דגרסי הך דהוה צמשכן וחשיבא קרי לה אב הך דלא הוה צמשכן ולא חשיבא קרי לה תולדה ולפי גירסא זו זריך לומר דצעי תרמי אצל חשיבא ולא הוי צמשכן או איפכא הוי תולדה:

# ארבעה

## ב.

**ארבעה אבות נזיקין**. אית דוכתא דלא תני הן כמו הכא ובגמרא גבי שלש עשרה אבות נזיקין ובארבעה מחוסרי כפרה (כריתות דף ח:) ואית דוכתא דקתמי הן דקתמי ארבעה שומרינ הן (שבוטות ד' מט.) וארבעה ראשי שנים הן (ר"ה ד' ב. ושם) (גליון. וא"ת אמאי לא קאמר ארבעה אבות נזיקין הן דקתמי ד' ראשי שנים הן וי"ל שלא צא אלא להגיד ארבע אבות הללו לא ראי זה כראי זה וקצת קשה דבגמרא מוכח דנחית תנא למניינא מדפריך ותנא דידן מאי טעמא לא תני הני לכך י"ל דיש מקומות דלא תני הן כדאשכחן בארבעה מחוסרי כפרה. ע"כ):

**השור** והבור. פי' צקונטרס כסדר שונכתבו צפרשה סדרן צמשנה (ט) ואע"ג דלמ"ד תנא שור לרגלו לא הוי כסדר הפרשה דרגל נפקא לן מושלח את צעירה דכתיב צמר צור מ"מ שם שור כתיב קודם צפרשה דהיינו נגיחה דקן ולמ"ד מצעה זה אדם אע"ג דלצמר הצעירה כתיב צפרשת אמור מכה צמהה ישלמנה דהיינו אדם דאזיק שור לא חש לשנותו כסדר הפרשה לפי שדחוק כל כך ושנאו כסדר לא הרי דסיפא שמצעה קודם להצער ור"ת פי' דשם אדם כתיב צפרשה קודם כי יגוב איש שור והוא אחד מאבות נזיקין דקתמי לה צצרייתא בגמרא:

**לא** הרי השור כהרי המבעה. פירוש אין קולמו של שור כקולמו של מצעה דמפרש לקמן בגמ' למ"ד תנא שור לקרנו ומצעה לשינו משום דשור כוונתו להזיק ומצעה אין כוונתו להזיק ולפיכך אי כתב רחמנא שור לא אחי מצעה מיניה שהוא קל מיניה ואין פירושו כשאר מקומות שבתלמוד לא ראי זה

דהתם פירושו אין חומרם של זה כחומרם גורמות זה הדין אלא הלד השוא שבהן גורם הדין ואינה כאן התלמוד פירושו מנשאר מקומות משום דהזכיר החמור תחילה בלא זה וזה שיש בהן רוח חיים: **וְלֹא־זֶה וְזֶה שֵׁישׁ בְּהֵן רוּחַ חַיִּים** כהרי האש. גבי שור ומצעה לא הוזכר לפרש החומרל כי הכא משום דחד מחד קל למצוא חומר באחד מה שאין בחצירו והא דלא תני הכא לא הרי האש כהרי השור ומצעה דקתמי לעיל לא הרי המצעה כהרי השור משום שלא היה יכול למצוא חומרל מה שאין צשניהם דאי משום דכח אחר מעורב צו ואין הולך לדעתו כמו שורו אין זה חומרל \* מדלא חשיב לה גבי חומר באש מצשור \* והא דאמרין לקמן (דף ג: ודף ו.) גבי אצנו וסכינו מאי שנא אש דכח אחר מעורב צו ואין הולך לדעתו ה"ק מאי שנא אש שאע"פ שכח אחר מעורב צו ראווי להמחייב צו משום שהוא ממונך ושמירתו כו' ובסיפא גבי צור הוה מצי למימר לא הרי הצור שמחילת עשייתו לנוך כהרי אלו ולא חש לפי שהפסיק באש וצור לא ראה לשנות קודם אש דא"כ הוי אחי לאש מיניה דכוליה אחי מצור ומד מהנך כדאמרין בגמ' (ד' ה:) והתנא האריך להגדיל תורה ויאדיר וקצת קשה דמשמע \* דעונשין ממון מן הדין \* (ט)ובמכלתין תניא כי יפתח וכי יכרה אס על הפתיחה חייב על הכרייה לא כל שכן אלא ללמדך שאין עונשין ממון מן הדין ומיהו צפרק הפרה (לקמן מט: ושם) דריש ליה לדרשה אחרינא שעל עסקי פתיחה וכרייה צאה לו או להציא כורה אחר כורה שסילק מעשה ראשון (לקמן נא.). [וע' מוס' לקמן ד: ד"ה ועדים]:

**וְלֹרְבִי אֵלִיעֶזֶר אֲמַאי קָרִי לִיָּה אב**. וא"ת ונימא דנפקא מינה לענין התרעה שזריך להמרות אמולדה משום אב ידיה כדאמרין צפרק תולין (שבת דף קלח). משמר משום מאי מתרינ ביה רבה אמר משום צורר רבי זירא אמר משום מרקד וי"ל דהכי \* פריך משום מאי מתרינן ביה שהוא חייב רבה אמר משום צורר אצל התרו צו משום מרקד פטור דכיון שהוא מתרה דצבר שאין דומה סבר שמלעגי צו ופטור אצל אס התרו צו ואמר אל תשמר חייב ועי"ל דזהו שמתוך הך דהואי במשכן קרי ליה אב אף וזריך להמרות התולדה צשמה \*ועוד דנוטע ומנשל אין זריך להמרותו משום אב ואס התרה משום התולדה חייב ואפ"ה לא חשיב ליה צפרק כלל גדול\*: **ה"ג הך דהואי במשכן חשיבא קרי לִיָּה אב** הך דלֵא הואי במשכן חשיבא קרי לִיָּה תולדה. ולפי הך גירסא צא לאפוקי כמה מלאכות שלא היו חשוצין והיו במשכן דתולדות נניהו ולא אבות מלאכות כדאמרין צפרק צמה טומנין (שבת דף מט:). הס העלו הקרשים מקרקע לעגלה דהיינו הכנסה ומושיט דציוטא אחת ואית דגרסי הך דהוה צמשכן וחשיבא קרי לה אב הך דלא הוה צמשכן ולא חשיבא קרי לה תולדה ולפי גירסא זו זריך לומר דצעי תרמי אצל חשיבא ולא הוי צמשכן או איפכא הוי תולדה:

## עין משפט ונר מצוה

א א מיי פ"א מהל' מוקי ממון הל' י סגם עשין סו ולאחין רפטו טוש"ע ח"מ ס' שפט סעיף א':
ב ב מיי שם פ"ג הל' ב ופ"צ הלכה א סגם עשין סח טוש"ע ח"מ ס' עשין סח טוש"ע ח"מ ס' מי סעיף א':
ג ג מיי שם פ"ד הל' א סגם עשין סט טור ש"ע ח"מ ס' שפט סעיף א':
ד ד מיי שם פ"ה הל' ב סגם עשין סז טוש"ע ח"מ ס' שפט סעיף א':
ה ה מיי שם ופ"ח הלכה א סגם עשין סז טור ש"ע שם סעיף ב וס' מיט סעיף א':

ו ו מיי שם פ"ז הלכה א וע"ש סגם שם טוש"ע ח"מ ס' שפט סעיף יח:
ז ז מיי פ"ח מהל' שבת הלכה א סגם לאחין סה:
ח ח מיי שם הל' ה:
ט ט י ב מיי שם הלכה י:
י י ל מיי פ"ד מהל' שאר אבות העומאה הל' ב סגם עשין רמז:
יא מ מיי שם פ"ה הל' א סגם שם:

»

רבינו חננאל

פירוש רבינו חננאל

מסכת בבא קמא

פרק ראשון: ארבעה אבות

בשם השם אמן

ארבעה אבות נזיקין. השור הבור והמבעה וההבער, לא השור כהרי המבעה כו'. ובעינן מדרקתי אבות מכלל דאיכא תולדות, תולדותיהן כיוצא בהן אי גבי שבת תנן אבות מלאכות תולדותיהן כיוצא בהן, בשגגה בין אבות בין תולדות חטאת, במורד סקילה. פי' אבות, זורע, תולדה, נוטע וכיוצא בו. וכן הארבעים חסרי אחת, כולן כעניין הזה פירושם. ומאי טעמ' קרן להאי אב ולהאי תולדה. ופשטי דאי עביד ב' אבות או ב' תולדות חייב תורת, אב ותולדה ידידה אינו חייב אלא אחד. ואקשי' ולר' אלעזר דמחייב על אב ותולדה ידידה תרתי, מאי דתנן אמר ר' עקיבה שאלתי את ר' אליעזר העושה מלאכות הרבה מעין מלאכה אחת מהו כו' עד חייב על כל אחת ואחת. ופשטי לה בגמרא. תולד' מלאכות כמלאכות דמיין אי לא. ופשט ליה דולדי מלאכות כמלאכות דמיין. ופרקי הך דהואי במשכן קרי ליה אב. ומלאכה דלא הואי במשכן קרי ליה תולדה. ודברי רבי אליעזר מפורשים הן בכריתות פרק אמרו לו. גבי טמאות תנן אבות טמאות כו',